参考资料 · 网页引用核心信息汇编

本文把《重疾险条款风险批注工具》整合方案第十二节中，属于网页（非 PDF）的 10 条引用，逐条整理出核心信息，便于离线查阅。整理日期：2026-11-07。每条的原文链接见文末对应条目。

1. 裁判要旨：保险责任范围中嵌入隐性免责条款的识别与认定（北京金融法院·吴某诉某人寿保险公司案）

类别：司法依据 ｜ 来源：北京金融法院「金典案例」，2025-12-19

链接：https://bjfc.bjcourt.gov.cn/cac/1766990304342.html

- 裁判规则：判断某一条款是否属于免责条款，不应看它写在合同哪个位置，而应实质审查其是否免除、减轻或限制保险人的赔偿责任（《保险法》司法解释二第九条）。
- 案情：吴某 2020 年互联网投保「恶性肿瘤疾病保险」，基本保额 50 万元；合同约定首次确诊只赔已缴保费（12680 元），第二次、第三次确诊才赔基本保额；一审判决驳回。
- 裁判结果：北京金融法院认定该约定属于「隐性免责条款」，保险公司未履行提示与明确说明义务，条款不生效，改判赔付 50 万元。

2. 案情报道：购重疾险患癌仅赔保费？互联网投保警惕免责条款「藏太深」（CCTV13）

类别：司法依据 ｜ 来源：CCTV13 新闻直播间（北京金融法院转载），2026-09-14

链接：http://bjfc.bjcourt.gov.cn/cac/1789351862709.html

- 央视报道同一吴某案：互联网销售中免责条款「藏太深」，保险公司未加粗、未强制阅读，被判赔 50 万元。
- 专家提示：互联网投保应设置强制阅读，免责条款需加黑加粗、变色、放大；消费者不应「一键勾选」快速投保，投保前务必与保险专员沟通确认。

3. 重疾险遭拒赔，附加条款「坑」在哪（北京市朝阳区人民法院·1 型糖尿病）

类别：司法依据 ｜ 来源：央视新闻客户端 / 中新网，2025-07-04

链接：https://www.chinanews.com/sh/2025/07-04/10442674.shtml

- 案情：3 岁女童确诊 1 型糖尿病，合同要求「持续依赖外源性胰岛素 180 天以上」且满足「植入心脏起搏器」或「因坏疽切除脚趾」之一才属重疾。
- 裁判：朝阳法院认定该严重程度条件是保险公司自行设定、未作提示说明，不发生效力；判赔 75 万元（基础 50 万 + 额外 25 万）。

4. 一位母亲的亲笔信（武汉市中级人民法院·严重 1 型糖尿病）

类别：司法依据 | 来源：武汉市中级人民法院，2025-03-18

链接：https://whzy.hbfy.gov.cn/DocManage/ViewDoc?docId=0220dd35-400c-4169-8e8c-4f0544a7789f

- 案情：小儿 1 型糖尿病，合同附加「增殖性视网膜病变 / 植入心脏起搏器 / 脚趾坏疽切除」三选一条件才能理赔。
- 裁判：武汉中院认定，保险公司已将「严重 1 型糖尿病」列为保险责任后，又附加条件限缩赔付，属减轻或免除责任的条款，未特别提示则不生效；判赔。

5. 慢性胰腺炎与「严重慢性复发性胰腺炎」及胰岛素治疗 180 日（成都高新技术产业开发区人民法院）

类别：司法依据 | 来源：川观新闻 / 四川法治报，2026-08-15

链接：https://cbgc.scol.com.cn/news/7848941

- 案情：合同把承保病种写成「严重慢性复发性胰腺炎」，并附加「并发严重糖尿病和营养不良」且「持续接受胰岛素替代治疗 180 天以上」。
- 裁判：成都高新法院认定，对并发症与治疗方式的二次限定不合理，客观上实质限缩理赔范围，属免责条款，未提示说明不生效；判赔。

6. 2025 年度民商事典型案例（最高人民法院·尹某某案）

类别：司法依据 | 来源：最高人民法院新闻局，2026-02-24

链接：https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/489741.html

- 最高法把上海金融法院尹某某案列入 2025 年度民商事典型案例，主题「明确既往症条款举证责任」。
- 规则：重疾险既往症免责条款对「疾病」未明确定义时，保险公司据以免责须承担举证责任。

7. 以投保时已患既往症拒赔？法院：举证责任在保险人（上海金融法院·尹某某案）

类别：司法依据 ｜ 来源：央广网《以案说保》，2025-03-16

链接：https://finance.cnr.cn/jjgd/20250316/t20250316_527102834.shtml

- 案情：尹某某投保前肺部磨玻璃结节，团体重疾险以「既往症条款」拒赔。
- 裁判：上海金融法院认定结节系影像学体征、未必构成「疾病」，条款未定义「疾病」，举证责任在保险人；判赔 30 万元。

8. 《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020 年修订版）》发布

类别：数据基础 ｜ 来源：中国保险行业协会，2020-11-05

链接：https://www.iachina.cn/art/2020/11/5/art_8616_104706.html

- 中保协与中国医师协会联合发布 2020 版规范，将疾病定义完善为「28 种重度 + 3 种轻度」，首次引入轻度疾病分级。
- 恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症 3 种核心疾病按严重程度分为重度 / 轻度两级。

9. 中信保诚人寿 2023 年度理赔报告

类别：数据基础 ｜ 来源：南方都市报 / 中信保诚人寿，2024-02-01

链接：https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020240201906955.html

- 2023 年支付理赔款 23.3 亿元、理赔总件数 138.7 万件；重大疾病理赔占赔付金额 66.1%。
- 重疾原因中重度恶性肿瘤占 80.2%，其中甲状腺癌 32.7%、乳腺癌 16.6%、肺癌 16.3%。

10. 关于使用《中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2020）》有关事项的通知（银保监发〔2020〕51 号）

类别：数据基础 ｜ 来源：中国政府网，2020-11-05

链接：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-11/06/content_5557791.htm

- 将《重大疾病经验发生率表（2020）》作为含重疾责任人身险产品的法定责任准备金评估与定价参考用表。
- 划分 2007 版 / 2020 版定义重疾险；通知发布日起备案产品须至少包含 6 种 2020 版重度疾病（恶性肿瘤——重度、较重急性心肌梗死、严重脑中风后遗症、重大器官移植术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术、严重慢性肾衰竭）。
- 备注：原文引用把它当作「过渡期通知」，实际是发生率表配套通知，与 2020 版定义落地同一天发布。